

Informativo comentado:

Informativo 1206-STF (*RESUMIDO*)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITO À SAÚDE

STF atualizou o Tema 1.234 para definir competência e ressarcimento em ações sobre medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, seguindo a lógica do AF-ONCO (Portaria GM/MS nº 8.477/2025)

Em setembro de 2024, o STF julgou o Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC) e fixou tese de repercussão geral definindo as regras sobre competência jurisdicional, responsabilidade pelo fornecimento e ressarcimento interfederativo nas ações que pedem medicamentos ao Poder Público pelo SUS. Para chegar a esse resultado, o Tribunal promoveu audiências públicas, reuniões intersetoriais e homologou três acordos celebrados entre a União, os estados e os municípios.

Em 19 de fevereiro de 2026, o Plenário do STF referendou novo acordo interfederativo que alterou os itens 3.4, 3.5 e 6.2 do Tema 1.234, exclusivamente em relação aos medicamentos para tratamentos oncológicos.

A mudança foi motivada pela criação do Componente da Assistência Farmacêutica em Oncologia (AF-ONCO), pela Portaria GM/MS nº 8.477/2025. Antes dessa portaria, os medicamentos oncológicos não integravam nenhum componente formal da assistência farmacêutica do SUS, não constavam da RENAME e eram geridos de forma fragmentada pelos hospitais oncológicos (CACONS/UNACONS), o que gerava enorme desigualdade regional e elevada judicialização. Com o AF-ONCO, cada medicamento passou a ter um responsável administrativo definido, o que permitiu vincular a competência jurisdicional à modalidade de aquisição.

O acordo trouxe três inovações:

1) Ressarcimento interfederativo (itens 3.4 e 3.5):

- **Redação original (2024):** a União ressarcia estados e municípios em 80% para ações ajuizadas até 10/06/2024. O ressarcimento para casos posteriores a essa data deveria ser pactuado na CIT em até 90 dias. Não havia item 3.5.
- **Redação atual (2026):** o ressarcimento de 80% é confirmado para ações ajuizadas até 10/06/2024 (item 3.4). O novo item 3.5 estende provisoriamente o mesmo percentual às ações ajuizadas após essa data, até que os entes federativos o alterem por acordo na CIT, chancelado pelo STF.

III – Custeio (...)

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% do valor total pago por Estados e por Municípios,

independentemente do trânsito em julgado da decisão, implementado pelo Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite.

3.5) O ressarcimento envolvendo tratamentos oncológicos, para os casos ajuizados posteriormente a 10 de junho de 2024, está mantido no percentual de 80% até que ocorra alteração pelos Entes Federativos, em acordo realizado na CIT e posteriormente chancelado pelo STF. (...)

2) Competência para oncológicos incorporados (item 6.2)

- Redação original (2024): Não havia item 6.2. A competência para medicamentos oncológicos incorporados não estava expressamente regulada.

- Redação atual (2026):

Justiça Federal: medicamentos de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde (Grupo 1A do CEAF).

Justiça Estadual: medicamentos de negociação nacional ou aquisição descentralizada (Grupo 1B do CEAF).

Para oncológicos não incorporados, manteve-se a regra geral: Justiça Federal se custo anual ≥ 210 salários mínimos; Justiça Estadual se inferior.

VI – Medicamentos incorporados (...)

6.2) A competência jurisdicional, quanto às demandas referentes aos fármacos para tratamento oncológico incorporados no SUS:

I - será da Justiça Federal para os medicamentos oncológicos de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, aplicando-se o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I relativos aos medicamentos incluídos no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e

II - será da Justiça Estadual para os medicamentos oncológicos de negociação nacional, bem ainda aqueles de aquisição descentralizada, aplicando-se o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I relativos aos medicamentos incluídos no Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

3) Modulação temporal

As novas regras de competência do item 6.2 têm eficácia *ex nunc*, aplicando-se apenas às ações ajuizadas a partir de 22/10/2025 (data de publicação da Portaria 8.477/2025).

Processos anteriores permanecem no juízo de origem.

A modulação é exclusivamente sobre competência. Os critérios materiais do Tema 1.234 aplicam-se a todos os processos, independentemente da data de ajuizamento.

STF. Plenário. RE 1.366.243 Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/02/2026 (Repercussão Geral – Tema 1.234) (Info 1206).

🏆 Repercussão Geral — Tema 1.234 | 🔄 Mudança de entendimento | 📌 Assunto já apreciado no Info 1150 STF

🔴 Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal, Tribunais

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS

Municípios não têm competência para proibir o uso de linguagem neutra nas escolas, pois cabe exclusivamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional

ODS 10 E 16

É inconstitucional lei municipal que verse sobre uso de linguagem neutra em âmbito escolar. Essa lei é formalmente inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF/88).

Não cabe à legislação municipal dispor sobre conteúdos curriculares, materiais didáticos ou perspectivas pedagógicas para proibir o ensino sob a ótica de gênero.

A União editou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996) e estabeleceu a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que fixa parâmetros dos currículos em redes públicas e privadas de ensino básico. É nesse núcleo de diretrizes que se inserem temas relacionados à igualdade de gênero, à diversidade e ao respeito aos direitos humanos.

O combate à discriminação no ensino, baseado na identidade de gênero e na orientação sexual, deve ser efetivado com atenção e respeito aos preceitos pedagógicos de adequação do conteúdo e da metodologia aos diferentes níveis de compreensão e maturidade, de acordo com as faixas etárias e ciclos educacionais, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227).

A liberdade de cátedra, embora ampla, não é absoluta; encontra limite no dever de resguardar a integridade física, psíquica e moral da criança, que é sujeito de direitos em condição peculiar de desenvolvimento.

Não se admite a hipersexualização e a adultização precoce da infância, proibição que abrange tanto a exposição a conteúdos, linguagens ou condutas eróticas em âmbito escolar, quanto a exploração econômica da sexualização infantil em redes sociais, plataformas digitais ou outros meios de comunicação com o intuito de engajamento e lucro.

A Constituição não define uma única forma de estrutura familiar e adota o afeto como núcleo de conformação do direito das famílias, baseado na dignidade da pessoa humana (CF/1988, arts. 1º, III, e 226, caput), cabendo ao Estado proteger todas as formas legítimas de convivência afetiva, sejam conjugais, monoparentais, homoafetivas, socioafetivas ou outras.

STF. Plenário. ADPF 1.159/SC, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 27/02/2026 (Info 1206).

- ◆ Assunto já apreciado no Info 1195
- Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, PGE, PGM, Tribunais
- Média relevância: Magistratura federal, MPF, DPU, Delegado

DIREITO EMPRESARIAL

AUXILIARES DO EMPRESÁRIO

É constitucional o regime jurídico da atividade de tradutor e intérprete público da Lei 14.195/2021, ressalvada a necessidade de regulamentação objetiva da dispensa do concurso de aptidão com base em ‘grau de excelência’ em exames nacionais e internacionais de proficiência

ODS 8

Caso concreto: a Federação Nacional dos Tradutores e Intérpretes Públicos (Fenatip) ajuizou ADI no STF contra os arts. 22 a 34 e 57, I, da Lei nº 14.195/2021, que revogou o Decreto nº 13.609/1943 e instituiu novo marco regulatório para a profissão de tradutor e intérprete público. O STF declarou constitucionais os dispositivos e apenas deu interpretação conforme ao parágrafo único do art. 22.

O tradutor e intérprete público é agente delegatário de função pública, isto é, particular que exerce, sem vínculo com a Administração, atividade dotada de fé pública, com fundamento no art. 175 da CF/88. Dessa natureza jurídica decorrem duas premissas que orientam todo o

julgamento: não se exige concurso público nos moldes do art. 37, II, da CF/88; mas o Estado tem o dever de credenciar apenas profissionais reconhecidamente qualificados.

Com base nisso, o STF declarou constitucionais:

- i) a edição da MP nº 1.040/2021, cujos pressupostos de relevância e urgência são de aferição primariamente política, reservada ao Executivo e ao Congresso, só sindicável pelo Judiciário em caso de desvio de finalidade ou abuso de poder, não caracterizados na espécie;**
- ii) a permissão para estrangeiros residentes no País exercerem a profissão e a dispensa do concurso de aptidão em determinadas hipóteses, por guardarem pertinência temática com o objeto originário da MP, afastando o alegado 'jabuti legislativo';**
- iii) a validade por prazo indefinido do concurso de aptidão (art. 25, I), pois não se trata de concurso público destinado ao provimento de cargo ou emprego público, mas de mera habilitação profissional, inaplicável o art. 37, II e III, da CF;**
- iv) a livre pactuação de preços em substituição à tabela de emolumentos (art. 57, I, da lei e art. 29 da IN nº 52/2022/DREI), ausente na Constituição qualquer imposição de regime tarifário específico para a categoria;**
- v) a autorização para que agentes públicos realizem traduções com fé pública quando a atividade for correlata às atribuições do cargo e exercida de forma esporádica e pontual, sem configuração de desvio de função; e**
- vi) a delegação do poder regulamentar ao Diretor do DREI, órgão especializado já dotado de funções normativas no âmbito do registro público de empresas, em exercício legítimo de desconcentração administrativa.**

A procedência parcial restringiu-se ao art. 22, parágrafo único, que prevê a dispensa do concurso de aptidão para quem obtiver 'grau de excelência' em exames nacionais e internacionais de proficiência. O dispositivo não foi declarado inconstitucional, mas recebeu interpretação conforme à Constituição: como a habilitação de tradutores juramentados sem concurso, com base unicamente em certificados de proficiência, pode fragilizar o controle de qualificação exigido pela fé pública do serviço, ficam suspensas todas as habilitações e registros fundados nessa exceção até que o DREI edite regulamentação objetiva, com critérios técnicos uniformes e verificáveis para aferição do 'grau de excelência'.

STF. Plenário. ADI 7.196/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 26/02/2026 (Info 1206)

- Alta relevância: Cartórios
- Média relevância: Magistratura estadual

DIREITO FINANCEIRO

ORÇAMENTO

Suplentes que assumem mandato parlamentar têm direito à vinculação das emendas orçamentárias já apresentadas pelo titular substituído, sendo vedada a reabertura de prazo quando não havia proposta originária

ODS 16

Caso concreto: o calendário da Comissão Mista de Orçamento fixou o período de 24 de outubro a 14 de novembro de 2025 para apresentação de emendas individuais ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2026. Essas emendas são prerrogativas constitucionais dos parlamentares (art. 166 da Constituição), permitindo que Deputados e Senadores indiquem a destinação de recursos federais para obras e projetos. Trata-se de uma prerrogativa vinculada ao exercício do mandato, e não de um direito pessoal do parlamentar.

Durante esse prazo, os Deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que estavam fora do país e afastados do exercício efetivo de suas funções, apresentaram emendas ao orçamento. O PSOL ajuizou ADPF questionando a validade dessas emendas, sustentando que a prerrogativa somente poderia ser exercida por quem estivesse no regular exercício do mandato. O relator determinou o bloqueio da execução das emendas. Posteriormente, ambos tiveram seus mandatos extintos e seus suplentes (Dr. Flávio e Missionário José Olímpio) assumiram os cargos, mas as emendas permaneceram bloqueadas.

O STF decidiu desbloquear as emendas apresentadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem e transferi-las aos respectivos suplentes, permitindo que estes realizassem remanejamentos e indicações de beneficiários.

Em situação diversa, a ex-Deputada Carla Zambelli não apresentou emendas no prazo regular, pois estava presa na Itália aguardando extradição. Seu suplente pediu a reabertura do prazo para apresentar novas emendas, mas o STF indeferiu o pedido.

A apresentação de emendas ao Orçamento pressupõe o regular exercício da função parlamentar, com presença institucional. Assim, a apresentação de emendas ao Orçamento de 2026 somente poderia ter sido realizada por parlamentares em efetivo exercício de seus mandatos no referido período.

Com a perda superveniente dos mandatos dos então Deputados Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro e a posse dos respectivos suplentes, estes, embora em pleno exercício da função, não puderam exercer as prerrogativas orçamentárias em razão do bloqueio judicial. Neste caso, aplica-se analogicamente o art. 81, parágrafo único, II, da LDO/2026 para vincular as emendas aos novos titulares do mandato, com atribuição das prerrogativas de autor quanto a remanejamentos e indicações, como técnica de preservação da proporcionalidade e de mitigação de prejuízos institucionais e sociais.

Por outro lado, é inviável a reabertura de prazo para apresentação de emendas ao suplente da ex-Deputada Carla Zambelli, tendo em vista a inexistência de proposta originária, sob pena de violação ao princípio do planejamento orçamentário e à racionalidade do ciclo fiscal.

STF. Plenário. ADPF 854 Ref-quinto/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 02/03/2026 (Info 1206).

- Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal
- Média relevância: MPE, MPF